



PUTUSAN

Nomor 2553/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Ahmad Wafi bin Mat Sahlan**
2. Tempat Lahir : Surabaya
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 01 Mei 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Kalimas Baru 2 Gg. Buntu No. 61 Kelurahan
Tj. Perak Kecamatan Pabean Cantika
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Supir)
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa Ahmad Wafi bin Mat Sahlan ditahan dalam tahanan rutan, di Rutan Kelas I Surabaya masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
7. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan 10 Maret 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan 09 April 2024;

Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: **Advent Dio Randy, S.H., Frendika Suda Utama, SH., Yunianika Ajiningrum, Rizki Fitri Hairi, S.H. dan Youlanda Puspita Rizky, S.H.** Para Advokat atau Penasihat Hukum pada kantor **"Yayasan Legudi Keadilan Indonesia"**

Halaman 1 Putusan Nomor 2553/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Legundi 31 Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 08 Januari 2024;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2553/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2553/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD WAFI BIN MAT SAHLAN** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AHMAD WAFI BIN MAT SAHLAN** dengan Pidana Penjara **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.0000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram

Halaman 2 Putusan Nomor 2553/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram
- 1 (satu) buah sarung warna hijau

Dengan Total Berat netto 0,761 gram

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 06 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui terus terang atas semua perbuatannya, Terdakwa baru pertama kali melakukan tindakan jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, dengan dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **AHMAD WAFI BIN MAT SAHLAN**, pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira Pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di Jl. Teluk Kumai Gg. II Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa AHMAD WAFI BIN MAT SAHLAN membeli Narkotika dengan jenis sabu kepada Sdr. COCOK (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan berat 1 (satu) Gram yang kemudian Terdakwa pecah pecah menjadi 9 (sembilan) Poket kecil dan rencananya akan di jual kembali dengan bentuk PAHE seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta dari 9 (sembilan) Poket kecil tersebut baru laku terjual sebanyak 2 (dua) Poket dengan rincian 1 (satu) Poket kepada Sdr. DEDDY (berkas terpisah) dan (satu) Poket kepada teman Sdr. DEDDY (berkas terpisah)
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira Pukul 19.30 WIB di Jl. Teluk Kumai Gg. II Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya Terdakwa AHMAD WAFI BIN MAT SAHLAN berhasil ditangkap oleh Saksi M. SUBHAN dan Saksi TANGKAS M. HUTAGAOL yang keduanya merupakan anggota kepolisian pada Sektor Pabean Cantikan pada saat sedang akan melakukan transaksi jual beli narkotika dengan jenis sabu secara *Cash on Delivery* (COD)
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD WAFI BIN MAT SAHLAN berhasil ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram
yang ditemukan dalam lipatan sarung warna hijau yang dikenakan oleh Terdakwa
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan)

Halaman 4 Putusan Nomor 2553/Pid.Sus/2023/PN Sby



gram yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak plastik bekas warna kuning;

yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak berwarna kuning dengan total berat bruto keseluruhan sebesar 1,95 gram

- 1 (satu) buah sarung berwarna hijau
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol L 3252 NV berwarna putih

yang dimana semuanya merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa AHMAD WAFI BIN MAT SAHLAN mengakui telah memperoleh Narkotika dengan jenis sabu tersebut Sdr. COCOK (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sebagian dan dijual kembali kembali dengan bentuk PAHE yang dimana nanti keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 05712/NNF/2023 tanggal 27 Bulan Juli Tahun 2023 yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti tersebut dinyatakan positif mengandung *Methamphetamine* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa AHMAD WAFI BIN MAT SAHLAN mengakui selama ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **AHMAD WAFI BIN MAT SAHLAN**, pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira Pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di Jl. Teluk Kumai Gg. II Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira Pukul 19.30 WIB di Jl. Teluk Kumai Gg. II Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AHMAD WAFI BIN MAT SAHLAN berhasil ditangkap oleh Saksi M. SUBHAN dan Saksi TANGKAS M. HUTAGAOL yang keduanya merupakan anggota kepolisian pada Sektor Pabean Cantikan pada saat sedang akan melakukan transaksi jual beli narkoba dengan jenis sabu secara *Cash on Delivery* (COD)

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD WAFI BIN MAT SAHLAN berhasil ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram

yang ditemukan dalam lipatan sarung warna hijau yang dikenakan oleh Terdakwa

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak plastik bekas warna kuning;

yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak berwarna kuning dengan total berat bruto keseluruhan sebesar 1,95 gram

- 1 (satu) buah sarung berwarna hijau
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol L 3252 NV berwarna putih yang dimana semuanya merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa AHMAD WAFI BIN MAT SAHLAN mengakui telah memperoleh Narkotika dengan jenis sabu tersebut Sdr. COCOK (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 6 Putusan Nomor 2553/Pid.Sus/2023/PN Sby



dengan tujuan untuk dikonsumsi sebagian dan dijual kembali kembali dengan bentuk PAHE yang dimana nanti keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 05712/NNF/2023 tanggal 27 Bulan Juli Tahun 2023 yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti tersebut dinyatakan positive mengandung *Methamphetamine* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa AHMAD WAFI BIN MAT SAHLAN mengakui selama ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti arti dan isi surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Subh'an**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik, karena pada saat itu Saksi sedang dibawah tekanan penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jamani maupun rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Rekan Anggota Kepolisian Polsek Pabean Cantian Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Jumat, 30 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Teluk Kumai Gg. II Kelurahan Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Rekan Anggota Kepolisian Polsek Pabean Cantian Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram yang ditemukan dalam lipatan sarung



warna hijau yang dikenakan oleh **terdakwa AHMAD WAFI Bin MAT SAHLAN** kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram; 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram; 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram; 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram; 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak plastik bekas warna kuning ; 1 (satu) buah sarung warna hijau; dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol: L-3252 NV warna Putih yang keseluruhannya adalah milik **terdakwa AHMAD WAFI Bin MAT SAHLAN**, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Cocok yang kemudian dijual kepada temennya bernama Sdr. Deddy;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memberli Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi 9 (sembilan) poket kecil yang masing-masing poketnya dijual dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk mencari keuntungan pribadi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual, dan menjadi perantara dalam menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Tangkas M. Hutagaol**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik, karena pada saat itu Saksi sedang dibawah tekanan penyidik;

Halaman 8 Putusan Nomor 2553/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jamani maupun rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Rekan Anggota Kepolisian Polsek Pabean Cantian Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Jumat, 30 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Teluk Kumai Gg. II Kelurahan Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Rekan Anggota Kepolisian Polsek Pabean Cantian Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram yang ditemukan dalam lipatan sarung warna hijau yang dikenakan oleh **terdakwa AHMAD WAFI Bin MAT SAHLAN** kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram; 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram; 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram; 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram; 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak plastik bekas warna kuning ; 1 (satu) buah sarung warna hijau; dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol: L-3252 NV warna Putih yang keseluruhannya adalah milik **terdakwa AHMAD WAFI Bin MAT SAHLAN**, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Cocok yang kemudian dijual kepada temennya bernama Sdr. Deddy;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memberli Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi 9 (sembilan) poket

Halaman 9 Putusan Nomor 2553/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang masing-masing poketnya dijual dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk mencari keuntungan pribadi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual, dan menjadi perantara dalam menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, di persidangan **Terdakwa Ahmad Wafi bin Mat Sahlan** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Pabean Cantian Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Jumat, 30 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Teluk Kumai Gg. II Kelurahan Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada Polsek Pabean Cantian Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram yang ditemukan dalam lipatan sarung warna hijau yang dikenakan oleh **terdakwa AHMAD WAFI Bin MAT SAHLAN** kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram; 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram; 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram; 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram; 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak plastik bekas warna kuning ; 1 (satu) buah sarung warna hijau; dan 1 (Satu) unit Sepeda

Halaman 10 Putusan Nomor 2553/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Yamaha Vixion No. Pol: L-3252 NV warna Putih yang keseluruhannya adalah milik **terdakwa AHMAD WAFI Bin MAT SAHLAN**, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Pabean Cantian Surabaya pada saat setelah akan bertemu dengan Sdr. Deddy yang membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa jual, dimana Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Cocok;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Sdr. Cocok dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang nantinya Terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) poket yang nantinya akan jual lagi oleh Terdakwa dengan harga perpoketnya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Cucok sekitar 1 (satu) tahun yang bertujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan baru akhir-akhir ini saja Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 2 (dua) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Deddy dari 9 (sembilan) poket yang disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum untuk membeli, menjual, dan menjadi perantara dalam menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram
- 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram
- 1 (satu) buah sarung warna hijau

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05712/ NNF/ 2023 tanggal 27 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan "Bahwa barang bukti Nomor: 21973/2023/NNF sampai dengan Nomor: 21979/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah positif (+)/ benar merupakan kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Pabean Cantian Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Jumat, 30 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Teluk Kumai Gg. II Kelurahan Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada Polsek Pabean Cantian Surabaya dan setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram yang ditemukan dalam lipatan sarung warna hijau yang dikenakan oleh **terdakwa AHMAD WAFI Bin MAT SAHLAN** kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram; 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram; 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram; 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika

Halaman 12 Putusan Nomor 2553/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram; 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak plastik bekas warna kuning ; 1 (satu) buah sarung warna hijau; dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol: L-3252 NV warna Putih yang keseluruhannya adalah milik **terdakwa AHMAD WAFI Bin MAT SAHLAN**, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Pabean Cantian Surabaya pada saat setelah akan bertemu dengan Sdr. Deddy yang membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa jual, dimana Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Cocok;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Sdr. Cocok dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang nantinya Terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) poket yang nantinya akan jual lagi oleh Terdakwa dengan harga perpoketnya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Cucok sekitar 1 (satu) tahun yang bertujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan baru akhir-akhir ini saja Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 2 (dua) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Deddy dari 9 (sembilan) poket yang disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05712/ NNF/ 2023 tanggal 27 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan "Bahwa barang bukti Nomor: 21973/2023/NNF sampai dengan Nomor: 21979/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah positif (+)/ benar merupakan kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika";
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum untuk membeli, menjual, dan menjadi perantara dalam menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Halaman 13 Putusan Nomor 2553/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan **Kesatu** Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **Kedua** Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **Alternatif Kesatu** Pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya **Ahmad Wafi bin Mat Sahlan** dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi;

Dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” sama dengan “**melawan hak**” atau “**melawan hukum**” adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum untuk membeli, menjual, dan menjadi perantara dalam menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Dengan demikian unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk Dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" dalam ketentuan umum maupun penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan. Sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, Penuntut Umum menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian **"menawarkan"** adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai); **"menjual"** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; **"membeli"** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; **"menerima"** adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, atau mendapat atau menderita sesuatu; **"perantara"** artinya adalah orang yang menjadi penengah, penghubung (dalam perselisihan, perbantahan, perundingan, **jual beli**), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya); **"jual beli"** adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; **"menukar"** adalah mengganti (dengan yang lain); memilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya); **"menyerahkan"** adalah memberikan (kepada),

Halaman 15 Putusan Nomor 2553/Pid.Sus/2023/PN Sby



menyampaikan (kepada), atau memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, seperti opium, ganja, heroin, amfetamin, metafetamin, etkatinom, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Narkotika” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa:

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Pabean Cantian Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Jumat, 30 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Teluk Kumai Gg. II Kelurahan Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya. Bahwa Terdakwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Pabean Cantian Surabaya pada saat setelah akan bertemu dengan Sdr. Deddy yang membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa jual, dimana Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Cocok;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada Polsek Pabean Cantian Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram yang ditemukan dalam lipatan sarung warna hijau yang dikenakan oleh **terdakwa AHMAD WAFI Bin MAT SAHLAN** kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram; 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram; 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat



Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram; 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram; 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak plastik bekas warna kuning ; 1 (satu) buah sarung warna hijau; dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol: L-3252 NV warna Putih yang keseluruhannya adalah milik **terdakwa AHMAD WAFI Bin MAT SAHLAN**, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Sdr. Cocok dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang nantinya Terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) poket yang nantinya akan jual lagi oleh Terdakwa dengan harga perpoketnya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Cucok sekitar 1 (satu) tahun yang bertujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan baru akhir-akhir ini saja Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu. Terdakwa sudah menjual 2 (dua) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Deddy dari 9 (sembilan) poket yang disiapkan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05712/NNF/ 2023 tanggal 27 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan "Bahwa barang bukti Nomor: 21973/2023/NNF sampai dengan Nomor: 21979/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah positif (+)/ benar merupakan kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika";

Dengan demikian unsur "**Menawarkan untuk Dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan telah terpenuhi meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan pembelaan tersebut hanya memohon keringanan hukuman dan tidak menyangkut substansi pasal yang didakwakan maka pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut akan menjadi pertimbangan terhadap Terdakwa dengan dasar keadaan yang meringankan, yang selengkapanya dalam pertimbangan Majelis Hakim pada keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang

Halaman 18 Putusan Nomor 2553/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram, 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram, **Dengan Total Berat netto 0,761 gram** 1 (satu) buah sarung warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku jujur dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih berusia muda yang dihadapkan dapat diperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Wafi bin Mat Sahlan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu**" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Wafi bin Mat Sahlan** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika**

Halaman 19 Putusan Nomor 2553/Pid.Sus/2023/PN Sby



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram
 - 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram

Dengan Total Berat netto 0,761 gram

- 1 (satu) buah sarung warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh kami, **Alex Adam Faisal, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sudar, S.H., M.Hum** dan **Suswanti, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 05 Maret 2024** secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Muhammad Arya Samudra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya.

Halaman 20 Putusan Nomor 2553/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

t.t.d

Sudar, S.H., M.Hum

t.t.d

Suswanti, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

t.t.d

Alex Adam Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.